

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3796/2536

นาย สุเนตร เลี้ยง สมบูรณ์ กับพวก ผู้ร้อง
บริษัท น่าน ทำไม้ จำกัด กับพวก ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 264

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งฝ่ายผู้ร้องเป็นผู้ชำระบัญชีร่วมกับฝ่ายผู้คัดค้านเท่ากับมิให้ผู้คัดค้านเป็นผู้ชำระบัญชีโดยลำพังที่ผู้คัดค้านยื่นคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ของผู้คัดค้านในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โดยขอให้ผู้คัดค้านมีอำนาจดำเนินคดีอื่นที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลต่อไป รวมทั้งมีอำนาจถอนเงินจากธนาคารมาเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ก็ล้วนแต่เป็นการขอให้มิอำนาจเป็นผู้ชำระบัญชีตามลำพังต่อไปนั่นเองจึงเท่ากับเป็นการขอทุเลาการบังคับไว้ระหว่างอุทธรณ์ หากใช่เป็นการขอคุ้มครองประโยชน์ของกลุ่มความในระหว่างพิจารณาไม่ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้คัดค้านขอคุ้มครองประโยชน์ของผู้คัดค้านในระหว่างอุทธรณ์ เท่ากับมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างอุทธรณ์นั่นเอง และการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับของศาลโดยอ้อมเป็นอำนาจของศาลนั้นโดยเฉพาะจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาคำสั่งดังกล่าว

คดีสืบเนื่องจากผู้ร้องทั้งหกยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งระงับการจดทะเบียนให้กรรมการผู้คัดค้านที่ 1 เป็นผู้ชำระบัญชีของผู้คัดค้านที่ 1 และมีคำสั่งตั้งผู้ร้องที่ 1, ที่

4 กับบุคคลภายนอกเป็นผู้ชำระบัญชี ผู้คัดค้านทั้งห้ายื่นคำคัดค้านว่าผู้คัดค้านที่ 2 ถึงที่ 5 เป็นกรรมการของผู้คัดค้านที่ 1 เหมาะสมที่จะเป็นผู้ชำระบัญชีขอให้ยกคำร้อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งผู้ร้องที่ 1 ที่ 4 และบุคคลภายนอกอีก 2 คน กับผู้คัดค้านที่ 2 ถึงที่ 5 ร่วมกันเป็นผู้ชำระบัญชี

ผู้คัดค้านทั้งห้าอุทธรณ์ และยื่นคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ของผู้คัดค้านในระหว่างพิจารณา โดยขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งของศาลชั้นต้นไว้ให้ผู้คัดค้านที่ 2 ถึงที่ 5 เป็นผู้ดำเนินคดีของบริษัทผู้คัดค้านที่ 1 ที่ค้างอยู่ในศาลต่อไปและให้มีอำนาจถอนเงินจากธนาคารเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 มีคำสั่งยกคำร้อง คำคำร้องให้เป็นพับ

ผู้คัดค้านทั้งห้าฎีกาคำสั่ง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่ผู้คัดค้านยื่นคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ของผู้คัดค้านในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 2 โดยขอให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งของศาลชั้นต้นไว้ เท่ากับเป็นการยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ แม้จะมีคำขอให้ผู้คัดค้านมีอำนาจดำเนินคดีอื่นที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลต่อไปรวมทั้งมีอำนาจถอนเงินจากธนาคารมาเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ก็ตามก็ล้วนแต่เป็นการขอให้ผู้คัดค้านที่ 2 ถึงที่ 5 มีอำนาจเป็นผู้ชำระบัญชีของบริษัทตามลำพังต่อไปนั่นเองเท่ากับที่ผู้คัดค้านทั้งห้าขอให้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 สั่งอนุญาตให้ยังไม่ต้องถูกบังคับตามคำสั่งของศาลชั้นต้น จึงเป็นการขอทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 อย่างเดียว หากใช่เป็นการขอคุ้มครองประโยชน์ของคู่ความในระหว่างพิจารณาดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 264 ไม่ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 มีคำสั่งไม่อนุญาตให้คุ้มครองประโยชน์ของผู้คัดค้านทั้งห้าในระหว่างอุทธรณ์นั้นก็คือไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์นั่นเองการอนุญาต

หรือไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับของศาลโดยอ้อมเป็นอำนาจของศาลนั้นโดยเฉพาะ จึง
ต้องห้ามมิให้ฎีกาคำสั่งดังกล่าว ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของผู้คัดค้านทั้งห้าจึงไม่ชอบ
ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกฎีกาของผู้คัดค้านทั้งห้า คืนค่าธรรมเนียมศาลชั้นฎีกาทั้งหมดให้ผู้
คัดค้านทั้งห้า ค่าทนายความชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(เพ็ง เพ็งนิติ-เจริญ นิลเอสงฆ์-บุญธรรม อยู่พัก)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>